Pasaje 3. El artículo 10.1 de la Constitución

Fernando Rey Martínez · «Dignidad humana»

Todos los derechos constitucionales, del primero al último, son concreciones o manifestaciones del reconocimiento jurídico de la dignidad en el art. 10.1 de la Constitución, de modo que ésta, que es el ADN o código genético de aquéllos, les confiere unidad de sentido. Cumple, en concreto, dos relevantes funciones: hermenéutica (a su luz deben interpretarse los derechos positivados en el texto constitucional; e integradora (puede operar para descubrir nuevas dimensiones de derechos ya reconocidos o incluso para abrir el reconocimiento de “nuevos” derechos fundamentales).